قال الطرابلسي تبعا لما في المبسوط ولا ينبغي له في العمرة ان يحل حتى يسعى بين الصفا والمروة لان سعي العمرة لا يؤدى الا في احرامها بخلاف سعي الحج فانه يؤتى به بعد التحلل من احرامه انتهى وقوله لا ينبغي بمعنى لا يصح له كما يدل عليه آخر كلامه ومما يشعر بأنه شرط أو بمعنى يجب ان لا يحل بحلاق او تقصير حتى يسعى بينهما فانه لو خالفه يجب عليه دم ولا يسقط عنه السعي اتفاقا فهو الذي ينبغي أن لا يقال غيره والله اعلم واضطرب كلامه في الكبير مما ليس في نقله نفع كثير (الرابع) من شرائط صحة السعي (البداءة بالصفا والختم بالمروة فلو بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط فاذا عاد من الصفا كان هذا أول سعيه) وهذا في الرواية المشهورة على ما في البدائع حتى لو بدأ بالمروة وختم بالصفا يلزمه اعادة شوط واحد يعني بأن يعود من الصفا الى المروة ليحصل البداءة بالصفا والختم بالمروة ويكون شوطه الاول من المروة الى الصفا ساقط الاعتبار وهذا يستوى فيه القول بالشرط والوجوب بل بالسنة المؤكدة أيضا لان الاعادة مطلوبة في تكميل كل من الاحوال الثلاثة ثم قال صاحب البدائع وروى عن أبي حنيفة أن ذلك ليس بشرط ولا شئ عليه لو بدأ بالمروة كذا في المحيط وهو يدل على كون الابتداء بالصفا سنة وانه لا شئ عليه من لزوم الجزاء وان كان ترتب على تركه الاساءة والاعادة كما صرح به في الكبير حيث قال وعن ابي حنيفة لا شئ عليه لانه ليس فيه الا ترك الترتيب أي الذي هو سنة وهو اختيار الكرماني لانه قال الترتيب في السعي ليس بشرط عندنا حتى لو بدأ بالمروة ثم أتى الصفا يجوز ويعتد به لكنه مكروه لما فيه من ترك السنة ويستحب اعادة ذلك الشوط ليكون البداءة على وجه السنة هذا وفي الطرابلسي يجب البداءة بالصفا والختم بالمروة للكل لا لكل شوط فمن الصفا الى المروة شوط ومن المروة الى الصفا شوط وهو الاصح والى الاصح أشار محمد بقوله يبدأ بالصفا ويختم بالمروة وكذا ذكر في الهداية والكافي وغيرهما البداءة بالصفا ثم استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم ابدؤا بما بدأ الله به اى بصيغة الامر فان الاصل فيه ان يكون للوجوب كما قال ابن الهمام وهو يفيد الوجوب يعني خصوصا مع ضميمة قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم أي عموما والحاصل ان القول الاعدل المختار من حيث الدليل هو الوجوب لا الشرط ولا السنة في ابتداء السعي بين الصفا والمروة واما عده في الكبير الختم بالمروة أيضا من الشروط أو الواجبات فلا يظهر له وجه لانه اذا وقع الابتداء على وفق الوجوب ونم عدد السعي المطلوب حصل المقصود وان زاد على المعدود للاتفاق على صحة السعي على وفق مذهب الطحاوي وغيره مما يلزمه الختم بالصفا معهم قالوا لا يستحب الخروج عن الخلاف في هذه المسئلة لوضوح ضعفه والله أعلم وقد أغرب في الكبير حيث قال والواجب لا ينافي الاشتراط لان ثمرة الخلاف على القولين لا تظهر فانه اذا بدأ من المروة يلزمه اعادة شوط واحد أو جزاؤه ان لم يعد سواء قلنا بالوجوب او الاشتراط لان صاحب البدائع صرح بنفسه بوجوب الجزاء بترك شوط انتهى وفيه انه اذا قلنا بالاشتراط ولم يعد يلزمه جزاء ترك السعي كله لعدم صحة المشروط بدون الشرط واذا قلنا بالوجوب لزمه جزاء ترك شوط واحد وان لم يفرق بما قلنا فلا معنى للاختلاف في التعبير بالشرط الذي هو من الفروض المؤكدة وبالواجب الذي هو احط مرتبة من الفرض في باب الحج والعمرة اجماعا وعندنا في جميع الابواب اتفاقا واما ما ذكره صاحب البدائع من وجوب الجزاء بترك شوط فهو بناء على رواية كون الابتداء واجبا لا شرطا ولا سنة كما هو ظاهر عند من جمع بين الاقوال المتفرقة

كثيرا فلم اسمع غيرها وخفت ان يفوتوني أو يغيبوا عني فقلت للذي يليني بحق الذي اصطفاك بم نلت هذه المنزلة وهذه الفضيلة قال فتغير وجهه وفتح عينه فقال له الشيخ من يهدي الله فهو المهتدي اهده يرحمك الله فقال كنت اقول الاستغفار المنقذ من النار في ثلاث ليال فقلت ما هذا الاستغفار وما هذه الليالي فقال ليلة سبع من ذي الحجة وليلة تسع وليلة عشر ولو علم قائلها ما يقول وبأي شئ يتلفظ لكان حقا على الله ان يرزقه الامن يوم الفزع الاكبر ويخصه بالرحمة والولاية فقلت علمنيها يرحمك الله تعالى فقال لي هي هذه اللهم اني استغفرك